FULL TEXT

CITY OF WATERFORD – MEASURE O

WATERFORD CITY COUNCIL

ORDINANCE 2026-____

AN ORDINANCE AMENDING THE WATERFORD MUNICIPAL CODE TITLE 2, ENTITLED "ADMINISTRATION AND PERSONNEL" BY AMENDING SUBCHAPTER 2.06.010, ENTITLED "METHOD OF ELECTION OF MAYOR AND CITY COUNCIL"

WHEREAS, pursuant to Government Code section 34871, the City Council may submit to the electors the question of whether the City Council of the City of Waterford be elected by districts in four districts with the Mayor elected at-large in accordance with the Council District Map.

WHEREAS, this Ordinance would change the elections from an at-large method of election to a district-based election

WHEREAS, the City Council, consistent with its existing obligations under the federal Voting Rights Act, conducted an analysis to determine whether "racially polarized voting," as defined in case law regarding enforcement of the federal Voting Rights Act, exists in the local jurisdiction; and

WHEREAS, not withstanding the above, the City Council of the City of Waterford hereby declares that the change of method of electing members of this Council hereby enacted is being made in furtherance of the California Voting Rights Act of 2001.

WHEREAS, the City reviewed the election and Census data, the City has only one or two precincts in each election, and the City was unable to identify the presence of racially polarized voting.

WHEREAS, the City Council of the City of Waterford finds that it is in the best interest, health, welfare, and safety of the public to submit this Ordinance amending the Waterford Municipal Code Title 2, entitled "Administration and Personnel", Chapter 2.06, entitled "CITY COUNCIL MEMBERS", Subchapter 2.06.010, entitled "Method of election of mayor and city council", to the qualified electors of the City of Waterford at the next Statewide General Election on November 3, 2026; and,

THE PEOPLE OF THE CITY OF WATERFORD, COUNTY OF STANISLAUS, STATE OF CALIFORNIA, DO ORDAIN AS FOLLOWS:

Section 1. Subchapter 2.06.010 of Chapter 2.06 of Title 2 of the Waterford Municipal Code is amended as follows:

~~Stricken through~~ text represents deletions to the Waterford Municipal Code, and <u>underlined</u> text represents additions to the Waterford Municipal Code.

Title 2

Administration and Personnel

Chapter 2.06. CITY COUNCIL MEMBERS

"2.06.010. Method of election of mayor and city council. The elective officers of the city of Waterford shall be a mayor and four council members. ~~elected at large each of whom, including the mayor, shall have the right to vote on all questions coming before the council. The term of office of the mayor shall be four years beginning with the 2024 election, and the term of office of each councilmember shall be four years.~~ City council members will be elected on a by-district basis from the council districts with the Mayor being elected at-large. Four City Council districts are hereby established in the City of Waterford. The boundaries and identifying number of each district shall be as described on the Council District Map attached hereto as Exhibit "A" and incorporated hereby by this reference.

a. Following the effective date of this ordinance and upon the commencement of "by district" elections in the order established in Section 2.60.040 of this Code, Members of the City Council shall be elected "by District" as defined in California Government Code Section 34871 or any successor statute. No term of any Member of the City Council that commenced prior to the effective date of this Ordinance shall be affected by the adoption of this Ordinance.

b. Registered voters signing nomination papers or voting for a Member of the City Council shall be residents of the geographical area making up the district from which the Member is to be elected.

c. The terms of the office of the Mayor and of each Member elected to the City council shall remain four (4) years.

d. If redistricting is necessary following the 2030 Census and/or following each subsequent decennial Census, and at any other time redistricting is undertaken, the Council shall adopt a new district map by resolution."

Section 2. This ordinance is not intended to and shall not be construed or given effect in a manner that imposes upon the City or any officer or employee thereof a mandatory duty of care toward persons and property within or without the city so as to provide a basis of civil liability for damages, except as otherwise imposed by law.

Section 3. If any section, subsection, subdivision, sentence, clause, phrase or portion of this Ordinance, is for any reason held to be invalid or unconstitutional by the decision of any court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this Ordinance.

Section 4. This ordinance shall become effective immediately after its final passage.

Section 5. ENACTMENT. Prior to the expiration of fifteen (15) days from the passage and adoption thereof, this Ordinance shall be published in a newspaper of general circulation printed and published in the County of Stanislaus, State of California.

Exhibit "A"

Council District Map



TEXTO COMPLETO

CIUDAD DE WATERFORD – MEDIDA O

CONCEJO DE LA CIUDAD DE WATERFORD

ORDENANZA n.º 2026-____

ORDENANZA QUE MODIFICA EL TÍTULO 2 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE WATERFORD, TITULADO "ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL", MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL SUBCAPÍTULO 2.06.010, TITULADO "MÉTODO DE ELECCIÓN DEL ALCALDE Y DEL CONCEJO DE LA CIUDAD"

***CONSIDERANDO QUE**, de conformidad con la sección 34871 del Código de Gobierno, el Concejo de la Ciudad puede someter a votación de los electores la cuestión de si el Concejo de la Ciudad de Waterford debe elegirse por distritos, en cuatro distritos, y si el alcalde debe elegirse por voto general, de acuerdo con el Mapa de los distritos del Concejo.*

***CONSIDERANDO QUE**, esta ordenanza cambiaría el sistema electoral, pasando de un sistema de elección general a uno basado en distritos.*

***CONSIDERANDO QUE**, el Concejo de la Ciudad, en cumplimiento de sus obligaciones vigentes en virtud de la Ley Federal de Derecho al Voto, llevó a cabo un análisis para determinar si en la jurisdicción local existe un "voto polarizado por motivos raciales", tal como se define en la jurisprudencia relativa a la aplicación de la Ley Federal de Derecho al Voto; y*

***CONSIDERANDO QUE**, sin perjuicio de lo anterior, el Concejo de la Ciudad de Waterford declara por la presente que el cambio en el método de elección de los miembros de este Concejo que se establece en el presente documento se realiza en cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto de California de 2001.*

***CONSIDERANDO QUE**, tras revisar los datos electorales y del censo, la ciudad cuenta con solo uno o dos distritos electorales en cada elección, y no pudo identificar la presencia de un voto polarizado por motivos raciales.*

***CONSIDERANDO QUE**, el Concejo de la Ciudad de Waterford considera que es en el mejor interés, la salud, el bienestar y la seguridad del público presentar esta Ordenanza que modifica el título 2 del Código Municipal de Waterford, titulado "Administración y Personal", capítulo 2.06, titulado "MIEMBROS DEL CONCEJO DE LA CIUDAD", el subcapítulo 2.06.010, titulado "Método de elección del alcalde y del Concejo de la Ciudad", a la consideración de los electores calificados de la Ciudad de Waterford en las próximas elecciones generales estatales del 3 de noviembre de 2026; y,*

LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE WATERFORD, CONDADO DE STANISLAUS, ESTADO DE CALIFORNIA, ORDENAN LO SIGUIENTE:

***Sección 1.** El subcapítulo 2.06.010 del capítulo 2.06 del título 2 del Código Municipal de Waterford queda modificado de la siguiente manera:*

El texto ~~tachado~~ representa eliminaciones del Código Municipal de Waterford, y el texto <u>subrayado</u> representa adiciones al Código Municipal de Waterford.

Título 2

Administración y personal

Capítulo 2.06 MIEMBROS DEL CONCEJO DE LA CIUDAD

"2.06.010. Método de elección del alcalde y del Concejo de la Ciudad. Los funcionarios electos de la ciudad de Waterford serán un alcalde y cuatro concejales, ~~elegidos por voto popular, cada uno de los cuales, incluido el alcalde, tendrá derecho a votar sobre todos los asuntos que se presenten ante el Concejo. El mandato del alcalde será de cuatro años a partir de las elecciones de 2024, y el mandato de cada miembro del concejo será de cuatro años~~.
Los miembros del Concejo de la Ciudad serán elegidos por distrito a partir de los distritos del concejo, mientras que el alcalde será elegido por voto popular. Por la presente se establecen cuatro distritos del Concejo de la Ciudad en la ciudad de Waterford. Los límites y el número de identificación de cada distrito serán los que se describen en el mapa de distritos del Concejo que se adjunta al presente como Anexo "A" y que se incorpora por la presente mediante esta referencia.

a. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza y una vez que comiencen las elecciones "por distrito" en el orden establecido en la sección 2.60.040 de este Código, los miembros del Concejo de la Ciudad serán elegidos "por distrito", tal como se define en la sección 34871 del Código de Gobierno de California o en cualquier ley que la sustituya. La aprobación de esta ordenanza no afectará el mandato de ningún miembro del concejo de la Ciudad que haya comenzado antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.

b. Los votantes registrados que firmen los documentos de postulación o voten por un miembro del concejo de la Ciudad deberán ser residentes del área geográfica que conforma el distrito del cual se elegirá a dicho miembro.

c. El mandato del alcalde y de cada miembro electo del Concejo de la Ciudad será de cuatro (4) años.

d. Si fuera necesario realizar una redistribución de distritos tras el Censo de 2030 y/o tras cada censo decenal posterior,

así como en cualquier otro momento en que se lleve a cabo dicha redistribución, el Concejo aprobará un nuevo mapa de distritos mediante resolución.

Sección 2. *Esta ordenanza no tiene por objeto, ni deberá interpretarse ni aplicarse, de manera que imponga a la ciudad o a cualquier funcionario o empleado de la misma un deber obligatorio de cuidado hacia las personas y los bienes, ya sea dentro o fuera de la ciudad, de tal forma que proporcione una base de responsabilidad civil por daños y perjuicios, salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario.*

Sección 3. *Si cualquier sección, subsección, subdivisión, oración, cláusula, frase o parte de esta ordenanza se considerara inválida o inconstitucional por cualquier razón de acuerdo con la decisión de cualquier tribunal de jurisdicción competente, dicha decisión no afectará la validez de las partes restantes de esta Ordenanza.*

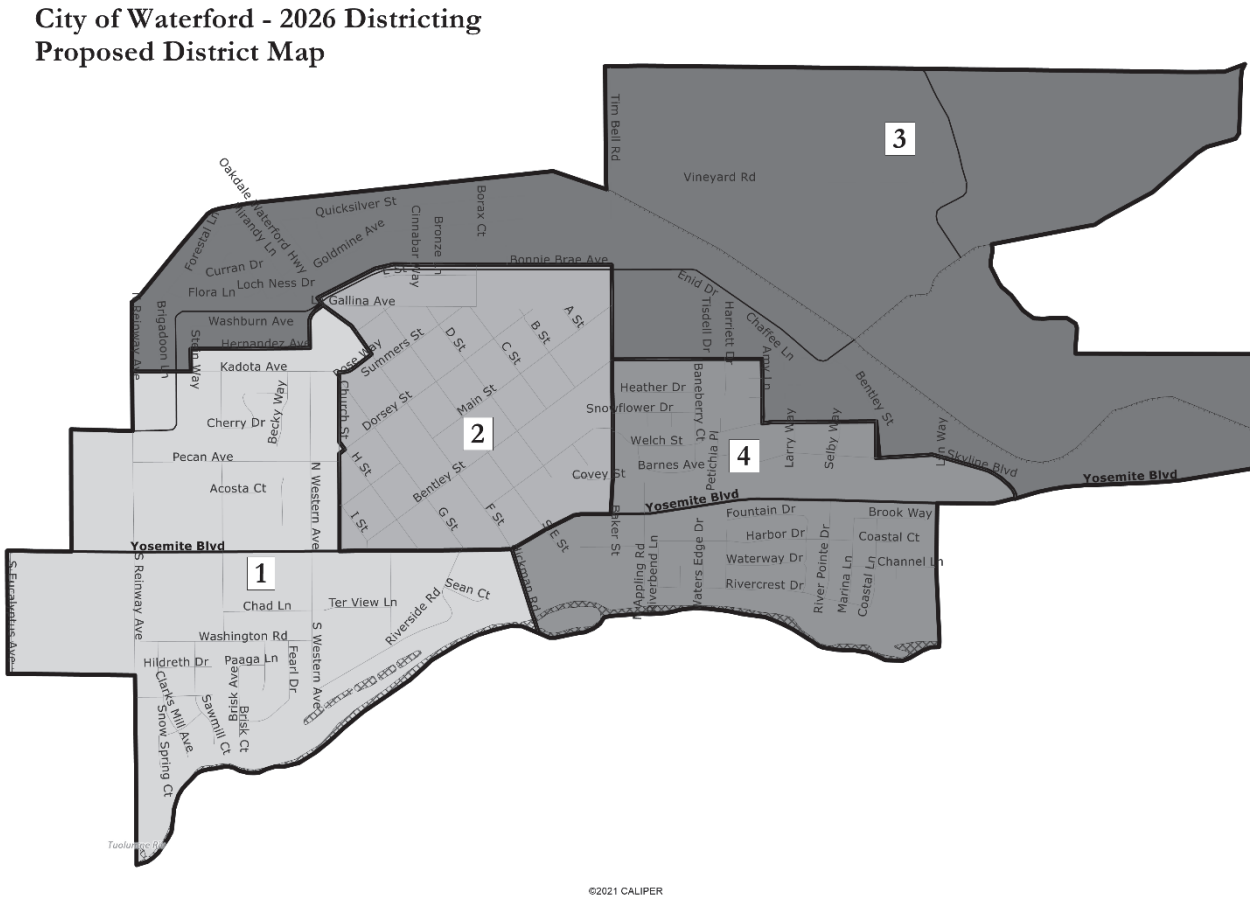
Sección 4. *Esta ordenanza entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación definitiva.*

Sección 5. PROMULGACIÓN. *Antes del vencimiento de quince (15) días a partir de la aprobación y adopción de la misma, esta Ordenanza se publicará en un periódico de circulación general impreso y publicado en el Condado de Stanislaus, Estado de California.*

Anexo "A"

Mapa de los distritos del Concejo

Ciudad de Waterford – Mapa de distritos propuesto para la redistribución de distritos de 2026



IMPARTIAL ANALYSIS BY CITY ATTORNEY
CITY OF WATERFORD – MEASURE O

Pursuant to Government Code section 34871, the City Council may submit to the electors the question of whether the City Council of the City of Waterford be elected by districts in four districts with the Mayor elected at-large.

On April 16, 2026, the City Council of the City of Waterford approved the submittal of the question to the qualified electors of the City of Waterford of whether the City Council of the City of Waterford be elected by districts in four districts with the Mayor being at-large and directed that the measure be placed on the November 3, 2026 ballot.

Measure "O":

The Ballot Measure, if approved, would be effective immediately and the next election of the City Council of the City of Waterford would be by districts and the Mayor at-large.

A "yes" vote on Measure "O" would:

- Change how City Council members are elected from "at large" to "by district" with district boundaries based on the proposed Council District Map
- Only those voters within the City Council district would be allowed to elect the council member for that particular district

A "no" vote on Measure "O" would:

- Not change the current method of electing city council members. Each council member would continue to be elected "at large" by the voters citywide.

The above statement is an impartial analysis of the Ballot Measure pursuant to City Council Resolution 2026-32. If you desire a copy of the Resolution or Measure, please call the municipal election official's office at (209) 874-2328 and a copy will be mailed at no cost to you.

Signed:
CORBETT J. BROWNING,
City Attorney, City of Waterford

ANÁLISIS IMPARCIAL DEL ABOGADO DE LA CIUDAD
CIUDAD DE WATERFORD – MEDIDA O

De conformidad con la sección 34871 del Código de Gobierno, el Concejo de la Ciudad puede someter a votación de los electores la cuestión de si el Concejo de la Ciudad de Waterford debe elegirse por distritos, en cuatro distritos, y el alcalde por voto popular.

El 16 de abril de 2026, el Concejo de la Ciudad de Waterford aprobó someter a votación de los electores calificados de la Ciudad de Waterford la pregunta de si el Concejo de la Ciudad de Waterford debe elegirse por distritos en cuatro distritos, con el alcalde elegido por voto popular, y ordenó que la medida se incluyera en la boleta del 3 de noviembre de 2026.

MEDIDA "O":

Si se aprueba la medida de la boleta, entraría en vigor de inmediato y las próximas elecciones al Concejo de la Ciudad de Waterford se realizarían por distritos, mientras que el alcalde se elegiría por voto popular.

Un voto "Sí" para la Medida "O" representaría lo siguiente:

- *Cambiar el sistema de elección de los miembros del Concejo de la Ciudad, pasando de un sistema "popular" a uno "por distrito", con límites de distrito basados en el mapa de distritos del Concejo propuesto.*
- *Solo los votantes del distrito del Concejo de la Ciudad podrían elegir al miembro del concejo de ese distrito en particular*

Un voto "No" para la Medida "O" representaría lo siguiente:

- *No cambiar el método actual de elección de los miembros del Concejo de la Ciudad. Cada miembro del concejo seguiría siendo elegido "por voto popular" por los votantes de toda la ciudad.*

La declaración anterior es un análisis imparcial de la medida de la boleta, de conformidad con la Resolución 2026-32 del Concejo de la Ciudad. Si desea obtener una copia de la Resolución o la Medida, llame a la oficina del funcionario electoral al (209) 874-2328, y se le enviará una copia sin costo alguno.

Firmado por:
CORBETT J. BROWNING,
Abogado de la ciudad, Ciudad de Waterford